공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2023 - 230호 2023. 12. 20.

사 건 번 호 2022특수1066

사 건 명 ㈜리뉴메디의 방문판매법 위반행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 리뉴메디
서울 강남구 강남대로 94길 86, 11층
대표이사 추진룡
대리인 법무법인(유한) 바른
담당변호사 정양훈, 김동현

심의종결일 2023. 11. 24.

주 문

1. 피심인은 다단계판매업자 정보공개를 위해 공정거래위원회가 요구하는 자료를 거짓으로 제출하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 다단계판매원에게 지급하는 후원수당의 총액을 다단계판매원에게 공급한 재화 등의 가격(부가가치세를 포함한다) 합계액의 100분의 35에 해당하는 금액을 초과하여 지급하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 899,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명기된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납 대리점 및 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인은 2017. 5. 15. 서울특별시장에게 다단계판매업 등록(서울 제865호)을 하고 다단계판매를 업으로 하기 위하여 다단계판매조직을 개설하여 운영하는 자로서, 방문판매 등에 관한 법률[1] 제2조 제6호에서 규정한 다단계판매업자에 해당한다.

2 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(각 연도 말 기준, 단위: 백만 원)

연도	자본금	자본총계	부채총액	매출총액	영업이익	당기순이익
2022	900	829	1,959	5,881	-1,068	-1,323
2021	550	-1,346	6,656	17,775	-1,725	-2,374

* 자료출처: 피심인 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 업체 수 및 매출액

3 국내 다단계판매업체수는 2012년 94개, 2013년 106개, 2014년 109개, 2015년 128개로 지속적으로 증가하다가 2016년 124개, 2017년 125개, 2018년 130개, 2019년

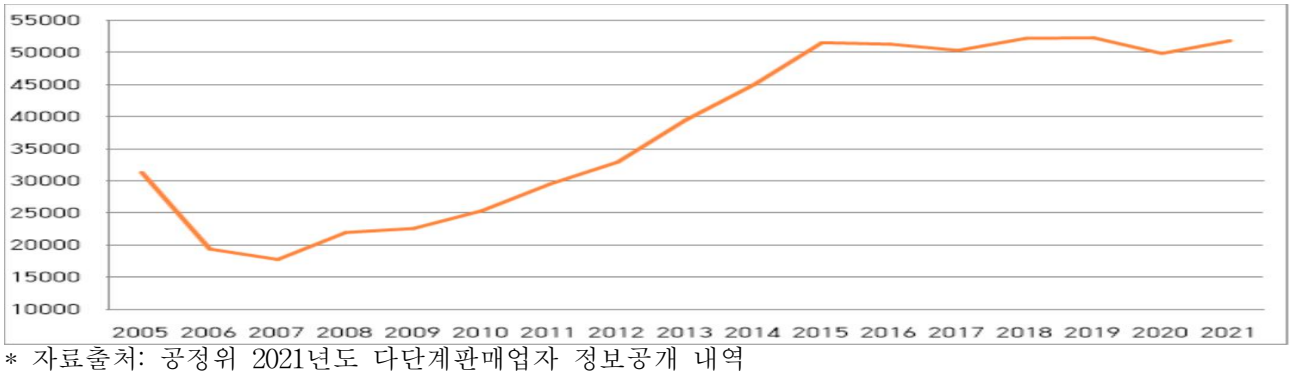
1) 2022. 1. 4. 법률 제18711호로 개정되어 2022. 7. 5. 시행되기 이전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

130개, 2020년 122개, 2021년 120개로 2019년 이후 감소 추세를 보이고 있다.

4 다단계판매 시장 매출액 규모는 2013년 3조 9,491억 원, 2014년 4조 4,972억 원, 2015년 5조 1,531억 원으로 매년 10% 이상 증가하다 2016년 5조 1,306억 원, 2017년 5조 330억 원, 2019년 5조 2,284억 원, 2020년 4조 9,850억 원, 2021년 5조 1,831억 원으로 5조 원 안팎에서 증감을 반복하고 있다.

<그림 1> 다단계판매 시장의 매출규모 추이

(단위 : 억원)



* 자료출처: 공정위 2021년도 다단계판매업자 정보공개 내역

5 한편, 상위 10개 업체의 2021년 매출액 규모는 4조 635억 원으로 다단계판매 시장 총 매출액의 78.40%를 차지하고 있다.

<표 2> 2021년 상위 10개 사업자의 전년 대비 매출액 증감 현황

(단위 : 백만 원, %)

순위	사업자명	매출액		전년 대비 증감금액	전년 대비 증감률	2020년 매출 순위
		2021년	2020년			
1	한국암웨이(주)	1,322,480	1,240,064	82,416	6.65	1
2	애터미(주)	1,028,082	1,061,530	△33,447	△3.15	2
3	뉴스킨코리아(주)	461,773	431,897	29,876	6.92	3
4	피엠인터내셔널코리아(유)	373,991	245,824	128,166	52.14	4
5	유니시티코리아(유)	279,673	220,745	58,927	26.69	5
6	한국허벌라이프(주)	195,981	190,673	5,307	2.78	6
7	유사나헬스사이언스코리아(유)	159,366	142,744	16,621	11.64	7
8	(유)매나테크코리아	82,404	79,083	3,320	4.2	9
9	(주)카리스	81,598	60,195	21,403	35.56	11
10	시너지월드와이드코리아(주)	78,196	81,410	△3,213	△3.95	8

* 자료출처: 공정위 2021년도 다단계판매업자 정보공개 내역

2) 다단계판매원

6 다단계판매업자에 등록된 판매원 수는 2013년에는 572만 명에서 2017년 870만 명까지 증가하였다가 2019년 834만 명, 2020년 827만 명, 2021년 730만 명으로 감소하는 추세이다.

7 한편 등록된 전체 판매원 중 해당 연도에 후원수당을 지급받은 판매원은 2013년에 125만 명에서 2017년 157만 명까지 증가였다가 2018년 156만 명, 2019년 152만 명, 2020년 144만 명, 2021년 139만 명으로 지속적으로 감소하고 있다.

8 후원수당을 지급받은 판매원 수의 비율은 2013년은 22%, 2014년 19.4%, 2015년 20.4%, 2016년 19.8%, 2017년 18.0%, 2018년 17.3%, 2019년 18.2%, 2020년 17.4%로 대체로 감소하다가 2021년에는 19.15%로 증가하였다.

3) 후원수당

9 2021년 120개 다단계판매업자의 후원수당 지급액은 총 1조 7,742억 원으로 2020년도의 1조 6,820억 원에 비해 922억 원(5.48%)이 증가하였고, 시장 전체 매출액(5조 1,831억 원) 대비 후원수당 지급비율은 34.23%로 2020년의 33.74%에 비하여 0.49%p 증가하였다.

10 후원수당을 지급받은 다단계판매원 139만 명을 대상으로 분석한 결과, 2021년에 지급액 기준 상위 1% 미만에 속하는 다단계판매원(13,925명)이 평균 6,917만 원, 상위 1%~6%의 판매원(69,948명)은 평균 685만 원, 상위 6%~30%의 판매원(336,094명)은 평균 75만 원, 나머지 70%의 판매원(979,272명)은 평균 7만 원의 후원수당을 지급받은 것으로 나타났다.

11 상위 1% 미만 다단계판매원이 2021년에 지급받은 후원수당은 총 9,631억 원으로 전체 후원수당 지급총액(1조 7,742억 원)의 54.28%에 해당한다.

<표 3> 후원수당 지급분포 현황

후원수당 판매원 수령분포	총 지급액 (단위: 백만 원)		1인당 평균 지급액 (단위: 만 원)	
	2021년	2020년	2021년	2020년
상위 1% 미만	963,197	933,948	6,917	6,491
상위 1% 이상 - 6% 미만	479,247	440,380	685	609
상위 6% 이상 - 30% 미만	253,429	232,952	75	67
상위 30% 이상 - 60% 미만	57,226	52,629	14	12
상위 60% 이상 - 100%	21,152	22,109	4	4
계	1,774,251	1,682,018	127	116

* 자료출처: 공정위 2021년도 다단계판매업자 정보공개 내역

4) 취급품목

12 다단계판매업체들이 주로 취급하는 품목은 건강식품, 화장품, 생활용품, 통신상품, 의료기기 등이며, 대부분의 업체는 건강식품, 생활용품 등 다양한 상품을 취급하나, 통신상품을 취급하는 업체는 주로 통신상품에 집중하는 경향이 있다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 정보공개 자료를 거짓으로 제출한 행위

1) 인정사실 및 근거

가) 인정사실

13 피심인은 2021년도(2020년도분), 2022년도(2021년도분) 다단계판매업자의 정보공개[2]에 대한 사실 여부 확인을 위해 공정거래위원회가 요구한 자료 중 다단계판매 매출액[3], 다단계판매원에게 지급한 후원수당 총액 및 매출액 대비 후원수당 지급비율을 다음 <표 4>와 같이 제출한 사실이 있다.

2) 다단계판매업자는 매년 7~8월경 전년도 다단계판매 매출액, 후원수당 등의 정보를 공개하고 있는데, 공정거래위원회는 5~6월경에 다단계판매업자로부터 관련 자료를 제출받아 사실 여부를 확인하고 있다.
3) 법 제20조 제3항의 다단계판매업자가 다단계판매원에게 공급한 재화 등의 가격(부가가치세를 포함한다) 합계액을 말한다.

<표 4> 정보공개 매출액 및 후원수당 내역

(단위: 원, %, 부가가치세 포함)

연도	다단계판매 매출액(①)	후원수당 총액(②)	후원수당 지급비율(①/②)
2021년 정보공개 (2020년도분)	40,470,930,894	18,307,902,560	45.24
2022년 정보공개 (2021년도분)	19,013,004,139	7,541,228,050	39.66

* 자료출처: 피심인 제출자료(심사보고서 소갑[4] 제1호증 정보공개 자료)

나) 근거

14 이러한 사실은 피심인이 제출한 후원수당 지급비율 소명자료(소갑 제2호증), 손익계산서(소갑 제3호증), 2020년 수출 매출장(소갑 제4호증), 2021년 수출 매출장(소갑 제5호증), 2021년 임직원 판매내역(소갑 제6호증), 2021년 AS 및 택배비 매출내역(소갑 제7호증)을 통해 확인된다.

2) 관련 법 규정 및 법리

가) 관련 법 규정

법 제13조(다단계판매원의 등록 등)

① ~ ⑥ (생략)

⑦ 공정거래위원회는 제4항에 따른 정보공개를 위하여 필요한 경우에는 다단계판매업자에게 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다. 이 경우 다단계판매업자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

나) 법리

15 법 제13조 제7항의 규정을 위반하는 행위가 성립하기 위해서는 피심인이 정보공개에 필요한 자료를 공정거래위원회에 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 사실이 있어야 한다.

4) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

3) 피심인들의 위 1) 행위의 위법 여부

16 다단계판매업자의 후원수당 지급비율은 다단계판매업자가 다단계판매원에게 공급한 재화 등의 가격 합계액인 '다단계판매 매출액'과 다단계판매원에게 지급한 '후원수당 총액'을 비교하여 산정되므로, 다단계판매와 무관하게 발생한 매출액은 다단계판매 매출액에서 제외되어야 한다.

17 그러나 피심인은 2021년도(2020년도분) 정보공개 자료에서 다음 <표 5>와 같이 다단계판매와 무관하게 발생한 수출 매출 282,115,089원을 포함하여 40,470,930,894원을 다단계판매 매출액으로 제출하였고,

<표 5> 2020년도 다단계판매 매출액 내역

(단위 : 원)

구분	정보공개(①)	실제(②)	차액(①-②)
다단계판매 매출액 (부가가치세 포함)	40,470,930,894	40,188,815,805	282,115,089(수출 매출)

* 자료출처: 피심인 제출자료 정리

18 2022년도(2021년도분) 정보공개 자료에서는 다음 <표 6>과 같이 다단계판매와 무관하게 발생한 직원 판매매출, 기타 AS 및 택배비 매출 등을 잘못 집계하여 제외한 19,013,004,139원을 다단계판매 매출액으로 제출하였다.

<표 6> 2021년도 다단계판매 매출액 내역

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

구분		정보공개	실제
손익계산서 매출액(①)		17,774,979,912	좌동
기타 매출	수출 매출(②)	416,513,759	좌동
	직원 판매(③)	16,853,520	15,324,382
	AS·택배 매출(④)	57,063,416	11,129,571
소계(=①-②-③-④)		17,284,549,217	17,332,012,200
다단계판매 매출액(부가가치세 포함)		19,013,004,139	19,065,213,420

* 자료출처: 피심인 제출자료 정리

19 따라서, 피심인이 제출한 정보공개 자료의 매출액에서 다단계판매와 관련이 없는 수출매출, 직원 판매 등을 제외하면, 다음 <표 7>과 같이 다단계판매 매출액 및 매출액 대비 후원수당 지급비율을 거짓으로 제출한 사실이 인정된다.

<표 7> 피심인의 정보공개 자료 거짓 제출 내역

(단위 : 천 원, %)

연 도	다단계판매 매출액 (부가가치세 포함)		후원수당 총액		매출액 대비 후원수당 지급비율	
	정보공개 (제출)	실제	정보공개 (제출)	실제	정보공개 (제출)	실제
2021년 (2020년도분)	40,470,931	40,188,816	18,307,903	좌동	45.24	45.55
2022년 (2021년도분)	19,013,004	19,065,213	7,541,228	좌동	39.66	39.55

* 자료출처: 피심인 제출자료 정리

<그림 2> 피심인 제출 후원수당 지급비율 소명자료 발췌

□ 실제 총매출액 및 후원수당 지급 내역

(단위 : 원, %)

구 분	총매출액(부가가치세 포함) (A)	후원수당 (B)	총매출액 대비 후원수당 지급비율(B/A)
2020년 정보공개 (2019년도 분)	41,130,191,589	19,713,827,247	47.93
2021년 정보공개 (2020년도 분)	40,188,815,805	18,307,902,560	45.55
2022년 정보공개 (2021년도 분)	19,065,213,420	7,541,228,050	39.55

□ 정보공개자료와 실제 내역의 차이가 발생한 사유

○ 총매출액 산정 오류 내역

(중략)

- (2020년도 분) 정보공개자료 기재 총매출액에는 다단계판매업자가 다단계판매원에게 공급한 재화 등의 가격(부가가치세 포함) 합계액 외에 수출 상품매출(부가가치세 포함) 282,115,089원이 포

함되어 있으므로(첨부 1)[1], 위 금액만큼의 차이가 존재합니다.

- (2021년도 분) 정보공개자료 기재 총매출액과 실제 총매출액은 1,682,061원(부가가치세 포함)의 차이가 존재하는바, 해당 금액의 차이가 존재하는 이유는 아래와 같습니다.

① (정보공개자료 매출액 산정) 2021. 손익계산서상 매출액인 17,774,979,912원에서(부가가치세 미포함) 수출 상품매출(부가가치세 미포함) 416,513,759원(첨부 2), 직원 판매매출(부가가치세 미포함) 16,853,520원, A/S 및 택배비 매출 57,063,416원을 공제한 금액인 17,284,549,217원(부가가치세 미포함, 17,774,979,912 - 416,513,759 - 16,853,520 - 57,063,416)에서 부가가치세를 더한 금액인 19,013,004,138원으로 2021년도 분 정보공개자료 매출액을 산정하였습니다.

② (실제 매출액 산정) 매출액 산정 과정에서 공제해야 할 금액인 직원 판매매출이 실제로는 16,853,520원이 아닌 16,856,820원(부가가치세 포함)이고(첨부 3-1, 첨부 3-2), A/S 및 택배비 매출이 실제로는 57,063,416원이 아닌 12,242,528원(부가가치세 포함)으로(첨부 4), 2021년도 분 실제 매출액은 19,014,686,200원{(17,774,979,912*1.1) - (416,513,759*1.1) - 16,856,820 - 12,242,528}입니다.

따라서 정보공개자료상 매출액은 52,209,281원(부가가치세 포함)만큼 과소 신고 되었습니다.

402-86-14844
(주)리뉴메디 추 [illegible]

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제2호증 "후원수당 지급비율 소명자료"), 하단의 밑줄친 부분 중 19,014,686,200원은 19,065,213,420원의 오기임

4) 소결

20 따라서 피심인들의 위 1)의 행위는 법 제13조 제7항에 위반된다.

나. 후원수당 지급한도 초과 행위

1) 인정사실 및 근거

가) 인정사실

21 피심인은 2019. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 소속 다단계판매원에게 공급한 재화 등의 가격 합계액 41,130,191,589원의 47.93%에 해당하는 19,713,827,297원[5]을,

22 2020. 1. 1.부터 2020. 12. 31.까지 소속 다단계판매원에게 공급한 재화 등의 가격 합계액 40,188,815,805원의 45.55%에 해당하는 18,307,902,560원[6]을,

23 2021. 1. 1.부터 2021. 12. 31.까지 소속 다단계판매원에게 공급한 재화 등의 가격 합계액 19,065,213,420원의 39.55%에 해당하는 7,541,228,050원[7]을 후원수당으로 지급하였다.

나) 근거

24 이러한 사실은 피심인이 제출한 정보공개 자료(소갑 제1호증), 후원수당 지급 비율 소명자료(소갑 제2호증), 사업소득 지급명세(소갑 제10호증), 기타소득 지급명세(소갑 제11호증) 등을 통해 확인된다.

2) 관련 법 규정 및 법리

가) 관련 법 규정

법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 8. (생 략)

9. "후원수당"이란 판매수당, 알선 수수료, 장려금, 후원금 등 그 명칭 및 지급 형태와 상관없이 판매업자가 다음 각 목의 사항과 관련하여 소속 판매원에게 지

5) 검찰 공소장 및 법원 판결문(소갑 제9호증)에서 피심인의 후원수당 지급액으로 기재된 금액이다.
6) 2020년도분 거주자 사업소득 지급명세서의 총 지급액 18,332,652,850원(소갑 제10호증) 중 기타소득 24,772,290원(소갑 제11호증)을 제외한 금액에서 차액분 22,000원을 포함한 금액이다.
7) 2021년도분 거주자 사업소득 지급명세서의 총 지급액 7,594,590,230원(소갑 제10호증) 중 기타소득 53,362,180원(소갑 제11호증)을 제외한 금액이다.

급하는 경제적 이익을 말한다.

가. 판매원 자신의 재화등의 거래실적

나. 판매원의 수당에 영향을 미치는 다른 판매원들의 재화등의 거래실적

다. 판매원의 수당에 영향을 미치는 다른 판매원들의 조직관리 및 교육훈련 실적

라. 그 밖에 가목부터 다목까지의 규정 외에 판매원들의 판매활동을 장려하거나 보상하기 위하여 지급되는 일체의 경제적 이익

10. ~ 13. (생 략)

제20조(후원수당의 지급기준 등)

① ~ ② (생략)

③ 다단계판매업자가 다단계판매원에게 후원수당으로 지급할 수 있는 총액은 다단계판매업자가 다단계판매원에게 공급한 재화 등의 가격(부가가치세를 포함한다) 합계액의 100분의 35에 해당하는 금액을 초과하여서는 아니 되며, 가격합계액 및 후원수당 등의 구체적인 산정 방법은 다음과 같다.

1. 가격합계액은 출고 또는 제공 시점을 기준으로 할 것
2. 후원수당 지급액은 그 후원수당의 지급 사유가 발생한 시점을 기준으로 할 것
3. 가격합계액 및 후원수당은 1년을 단위로 산정할 것. 다만, 다단계판매 영업기간이 1년 미만인 경우에는 다단계판매업자의 실제 영업기간을 기준으로 한다.
4. 가격합계액을 산정할 때 위탁의 방법으로 재화 등을 공급하는 경우에는 위탁을 받은 다단계판매업자가 다단계판매원에게 판매한 가격을 기준으로 하고, 중개의 방법으로 재화 등을 공급하는 경우에는 다단계판매업자가 중개를 의뢰한 사업자로부터 받은 수수료를 기준으로 한다.

④ ~ ⑤ (생략)

나) 법리

25 법 제20조 제3항의 규정을 위반한 '후원수당 지급한도 초과 행위'는 첫째, 다단계판매업자가 다단계판매원에게 후원수당을 지급하고, 둘째, 그 후원수당의 총액이 다단계판매업자가 다단계판매원에게 공급한 재화 등 가격 합계액의 35%를 초과하는 경우에 성립한다.

3) 피심인들의 위 1) 행위의 위법 여부

가) 다단계판매업자가 다단계판매원에게 후원수당을 지급하였는지 여부

26 위 1) 나) 에서 살펴본 바와 같이 피심인이 소속 다단계판매원에게 2019. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 19,713,827,297원, 2020. 1. 1.부터 2020. 12. 31.까지 18,307,902,560원, 2021. 1. 1.부터 2021. 12. 31.까지 7,541,228,050원을 후원수당으로 지급한 사실이 인정된다.

나) 다단계판매원에게 후원수당으로 지급한 총액이 다단계판매원에게 공급한 재화 등의 가격합계액의 35%를 초과하였는지 여부

27 피심인이 2019. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 소속 다단계판매원에게 후원수당으로 19,713,827,297원을 지급하였는데, 이는 같은 기간 동안 소속 다단계판매원에게 공급한 재화 등의 가격합계액인 41,130,191,589원의 47.93%에 해당되고,

28 2020. 1. 1.부터 2020. 12. 31.까지 소속 다단계판매원에게 후원수당으로 18,307,902,560원을 지급하였는데, 이는 같은 기간 동안 소속 다단계판매원에게 공급한 재화 등의 가격합계액인 40,188,815,805원의 45.55%에 해당되며,

29 2021. 1. 1.부터 2021. 12. 31.까지 소속 다단계판매원에게 후원수당으로 7,541,228,050원을 지급하였는데, 이는 같은 기간 동안 소속 다단계판매원에게 공급한 재화 등의 가격합계액인 19,065,213,420원의 39.55%에 해당되므로 법정 후원수당 지급한도인 35%를 초과하는 것으로 인정된다.

4) 소결

30 따라서 피심인들의 위 1)의 행위는 법 제20조 제3항에 위반된다.

3. 처분

가. 시정조치

31 피심인의 위 2. 가. 및 2. 나.의 행위에 대하여 이 사건 행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제49조 제1항 및 제2항에 따라 행위금지명령을 부과하기로 한다.

나. 영업정지를 갈음하는 과징금 부과

32 위 2. 나.의 행위는 2019년~2021년까지 3년 연속 지속되었고, 아울러 피심인은 2018년도 행위와 관련하여 공정거래위원회의 시정조치, 2019년도 행위와 관련하여 검찰의 공소제기를 통한 벌금 판결을 받았으므로 법 위반에 대한 인식을 충분히 할 수 있었음에도 법 위반행위가 반복되어 피심인의 책임성이 중하다고 판단되므로 법 제49조 제4항에 따른 영업정지 처분요건에 해당하나,

33 피심인에 대한 영업정지가 소속 다단계판매원에게 피해 또는 불편을 초래할 우려가 있고 영업정지에 대한 집행정지 신청 등을 통해 최종판결시까지 정상영업이 가능하므로 영업정지보다 과징금 부과가 더 효과적이라고 판단되므로 법 제51조 제1항, 방문판매등에 관한 법률 시행령[8] 제61조 및 [별표 3] 과징금의 부과기준(제61조 제1항 관련), 방문판매 등에 관한 법률 위반사업자에 대한 과징금 고시[9] Ⅲ. 1.의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

1) 기본산정기준

가) 관련 매출액

34 피심인의 후원수당 지급한도 초과행위는 다단계판매원이 되거나 다단계판매

8) 2021. 3. 2. 대통령령 제31218호로 개정되어 같은날 시행되기 이전의 것을 말하며 이하 '시행령'이라 한다..
9) 2017. 9. 29. 공정거래위원회고시 제2017-15호로 개정된 것을 말하며 이하 '과징금 고시'라 한다.

원이 재화를 구매할 유인으로 작용했고 이는 곧 피심인의 매출로 이어졌으므로 피심인의 행위는 매출 발생의 직접적 원인[10]이라는 점에서, 시행령 제60조 제2호에 따라 2019. 1. 1.부터 2021. 12. 31.까지 다단계판매원에게 공급한 재화 등의 가격합계액(부가가치세 제외) 전액인 91,258,382,558원[11]을 관련 매출액으로 산정한다.

나) 법 위반 기간

35 피심인이 법정 후원수당 지급한도를 초과한 2019. 1. 1.부터 2021. 12. 31.까지 총 1,096일[12]이다.

다) 1일당 평균 관련 매출액

36 피심인의 법 위반기간 관련 매출액을 위반기간 일수로 나눈 금액으로 83,264,947원이다.

라) 영업정지 일수

37 피심인은 법 제20조 제3항을 위반하였고 최근 3년간 동일한 위반행위로 영업정지 처분을 받은 경우가 없으므로, 시행령 제56조 관련 [별표 2] 영업의 정지 및 등록취소 기준 2.[13]에 따라 영업정지 일수는 2개월로 한다.

마) 기본산정기준

38 시행령 제61조 제1항 관련 [별표 3] 과징금의 부과기준 2. 가.[14]에 따라 위반

10) 서울고법 2017. 7. 14. 선고 2016누34112판결(상고심 심리불속행 기각 2017. 12. 7.)
11) 37,391,083,263원(2019년) + 36,535,287,095원(2020년) + 17,332,012,200원(2021년)
12) 2020년은 윤년으로 366일이다.
13) 2. 개별기준

위반사항	근거 법조문	영업정지 처분 내용		
		1차	2차	3차
타. 법 제20조제1항, 제3항 또는 제5항을 위반한 경우	법 제49조 제4항	영업정지 2개월	영업정지 6개월	영업정지 12개월

14) 2. 과징금의 산정기준

행위를 한 사업자의 1일당 평균 관련 매출액의 100분의 30에 해당하는 금액에 영업정지 일수(1개월은 30일로 한다)를 곱한 금액으로 1,498,769,046원이다.

2) 위반행위 기간에 따른 조정

39 피심인의 법 위반행위는 위반기간이 2년 초과 3년 이내인 경우에 해당하므로 과징금 고시 Ⅳ. 2. 나. (2)에 따라 기본산정기준의 100분의 20을 가중한다.

3) 부과과징금의 결정

40 피심인은 2022년 재무제표상 자본잠식 상태에 있으며 부채비율이 236%로 200%를 초과하면서 동일업종 평균[15](71.4%)의 1.5배를 초과하고 잉여금이 전혀 없어 현실적 부담능력이 없는 상황이므로 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가. (1)에 따라 조정산정기준의 100분의 50을 감액하고, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 마.의 규정에 따라 1백만 원 단위 미만의 금액을 버린 금액을 부과과징금으로 결정한다.

<표 8> 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

산정기준	위반기간 가중	조정산정기준	부과과징금 감면	부과과징금
1,498,769,046	20%	1,798,522,855	50%	899,000,000

4. 결론

41 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제13조 제7항에 위반되므로 법 제49조 제1항 및 제2항의 규정을, 위 2. 나.의 행위는 법 제20조 제3항의 규정에 위반되므로 법 제49조 제1항 및 제2항의 규정과 법 제49조 제4항 및 제51조 제1항의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

가. 기본 산정기준

1) 위반행위를 한 사업자의 1일당 평균 관련 매출액의 100분의 30에 해당하는 금액에 제56조 및 별표 2의 영업정지 기준에서 정한 영업정지 일수(1개월은 30일로 한다)를 곱한 금액으로 한다.

15) 2023. 10. 한국은행, 2022년 연간 기업 경영분석 결과

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 12월 20일

의 장 위 원 김 성 삼

위 원 이 정 희

위 원 김 동 아